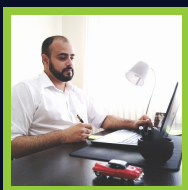


GUIA GRATUITO

5 erros que fazem pessoas físicas pagarem mais INSS de obra

E como identificar, com base na legislação, se a sua obra pode estar pagando mais INSS do que deveria.



Gabriel Zaneloti

Planejamento Tributário · INSS de Obras

Antes de começar

O INSS de obra de construção civil é apurado com base nas características da construção (área, tipo construtivo, categoria, destinação) e na documentação apresentada — e a legislação prevê uma série de reduções legais para quem consegue comprovar corretamente essas características.

Na prática, a maioria das obras acaba pagando mais do que precisaria, não por má-fé, mas por não conhecer os detalhes técnicos da Instrução Normativa RFB nº 2.021/2021 e do Manual do SERO (Serviço Eletrônico para Aferição de Obras).

Este guia reúne 5 dos erros mais comuns que eu encontro ao analisar obras — todos com base na legislação, sem enrolação.

IMPORTANTE

Este material é educativo e não substitui uma análise técnica da documentação da sua obra. Cada caso tem particularidades que só uma avaliação individual identifica.

01

Não guardar as notas fiscais de pré-moldado e concreto usinado

Notas fiscais de aquisição/instalação de material pré-moldado ou pré-fabricado podem reduzir em até 70% a base de cálculo daquela área da obra — e o uso de concreto, argamassa ou massa asfáltica usinada gera um crédito automático sobre o custo da obra. Sem as notas guardadas, esses créditos simplesmente não podem ser aproveitados na aferição.

02

Deixar passar o prazo sem reunir provas da época da obra

A Receita Federal perde o direito de cobrar débitos 5 anos após o exercício seguinte ao fato gerador (decadência). Habite-se, alvará, IPTU histórico, contas de consumo, declaração de IR e laudos técnicos com ART/RRT são provas aceitas da época da construção — sem elas, competências que já deveriam estar decadentes acabam sendo cobradas normalmente.

03

Declarar errado (ou esquecer) as áreas complementares

Piscina, quadra, churrasqueira, varanda, garagem fora da projeção do corpo principal e áreas semelhantes têm redutores próprios: apenas 50% da área é considerada se for coberta, e 25% se for descoberta. Muitas obras acabam com essas áreas lançadas como se fossem área principal, pagando muito mais INSS do que deveriam.

04

Interromper a entrega da DCTFWeb durante a execução da obra

Para pessoa física, entregar a DCTFWeb de forma ininterrupta do início ao fim da obra — combinado com um volume suficiente de créditos — pode acionar o chamado "Fator de Ajuste", que é capaz de zerar todos os débitos presumidos da obra (art. 33 da IN RFB nº 2.021/2021). Uma única lacuna na entrega já compromete esse benefício.

05

Confundir contrato de empreitada total com contrato de administração

Se você contratou uma construtora, o tipo de contrato importa: o CNO é sempre da obra, não existe um "CNO da construtora". Em contrato de empreitada total, a responsabilidade pelas obrigações é da empresa; em contrato por administração, ela volta para você, dono da obra. Não identificar qual dos dois regimes está em vigor pode gerar cobranças e surpresas que poderiam ter sido evitadas.

Quer saber se a sua obra está nessa lista?

Faça a simulação gratuita no site e receba uma estimativa inicial do potencial de economia da sua obra, com base nos seus próprios dados.

gabrielzaneloti.com.br

Ou fale diretamente comigo:

Gabriel Zaneloti — Planejamento Tributário · INSS de Obras

WhatsApp: +55 21 98521-3949